

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 4469 -
4476/2539

นาย ณัฐวุฒิ เชาวนกุล กับพวก
องค์การเหมืองแร่ กับพวก

โจทก์
จำเลย

ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การคุ้มครองแรงงาน มาตรา ข้อ 46 วรรคท้าย,
มาตรา ข้อ 75

จำเลยที่2ถึงที่9เป็นคณะกรรมการผู้ชำระบัญชีของจำเลยที่1มีคำสั่งแต่งตั้ง
โจทก์ทั้งแปดเป็นผู้ช่วยชำระบัญชีทำหน้าที่ต่างๆในการชำระบัญชีตามคำสั่งของ
จำเลยแล้วแต่จะให้ทำงานอะไรและเป็นอำนาจของคณะกรรมการผู้ชำระบัญชีที่จะ
เลิกจ้างโจทก์ทั้งแปดได้โดยไม่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้ามีกำหนดเวลาจ้างครั้งละ1เดือน
ติดต่อกันเป็นเวลา9ปีเศษเห็นได้ว่าการจ้างโจทก์ทั้งแปดจำเลยมิได้มุ่งถึงผลสำเร็จ
ของงานหากแต่โจทก์ทั้งแปดจะต้องทำงานต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการชำระบัญชีตามที่
ได้รับคำสั่งจากจำเลยที่2ถึงที่9ตลอดเวลาการจ้างดังนั้นสัญญาจ้างระหว่างโจทก์
จำเลยจึงเป็นสัญญาจ้างแรงงาน การที่จำเลยต่อสัญญาจ้างโจทก์ทั้งแปดติดต่อกันครั้ง
ละ1เดือนเป็นเวลานานถึง9ปีเศษโดยจำเลยมีคำสั่งจ้างโจทก์ทั้งแปดตามสัญญาจ้าง
แต่ละฉบับมีเงื่อนไขว่าหากพนักงานผู้ใดหมดหน้าที่หรือหมดความจำเป็นที่จะปฏิบัติงาน
ต่อไปคณะกรรมการผู้ชำระบัญชีจะเลิกจ้างเป็นรายบุคคลก่อนกำหนดสิ้นเดือน
โดยไม่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้ากรณีจึงถือไม่ได้ว่าสัญญาจ้างโจทก์ทั้งแปดมีลักษณะ
การจ้างเป็นครั้งคราวโดยมีกำหนดเวลาสิ้นสุดหรือความสำเร็จของงานไว้นั่นเอง
นั้นเมื่อจำเลยทำสัญญาจ้างโจทก์ทั้งแปดติดต่อกันทุกเดือนและงานนั้นยังไม่แล้ว

เสร็จภายในเวลาสองปีจึงเป็นการจ้างแรงงานที่ไม่เข้าช้อยกเว้นที่ไม่ต้องจ่ายค่า
ชดเชย

คดีทั้งแปดสำนวน ศาลแรงงานกลางมีคำสั่งให้รวมการพิจารณาพิพากษาเข้า
ด้วยกัน โดยให้เรียกโจทก์ตามลำดับสำนวนว่า โจทก์ที่ 1 ถึงโจทก์ที่ 8

โจทก์ทั้งแปดสำนวนฟ้องและแก้ไขคำฟ้องในทำนองเดียวกันว่าจำเลยที่ 1 เป็น
นิติบุคคลตามพระราชบัญญัติจัดตั้งองค์การเหมืองแร่พ.ศ. 2520 ต่อมาเมื่อมีพระราช
กฤษฎีกายกเลิกพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองค์การเหมืองแร่ พ.ศ. 2520 พ.ศ. 2528 แต่
ให้ถือว่าจำเลยที่ 1 ซึ่งได้ยกเลิกนั้นคงตั้งอยู่ตราบเท่าเวลาที่จำเป็นเพื่อการชำระบัญชี
โดยจำเลยที่ 11 ซึ่งเป็นผู้แทนของจำเลยที่ 10 เป็นผู้แต่งตั้งจำเลยที่ 2 ถึงที่ 9 เป็น
คณะกรรมการชำระบัญชี โจทก์ทั้งแปดทำงานให้แก่จำเลยที่ 2 ถึงที่ 9 โดยจำเลย
ทำคำสั่งจ้างเดือนละ 1 ฉบับกำหนดจ่ายค่าจ้างเมื่อสิ้นสุดคำสั่งจ้างแต่ละฉบับ จำเลยที่
2 ถึงที่ 9 ตกลงว่าจ้างโจทก์ทั้งแปดเป็นพนักงานชั่วคราวระหว่างดำเนินการชำระบัญชี
ของจำเลยที่ 1 เรื่อยมาโดยออกคำสั่งเดือนละครั้งเป็นระยะเวลา 9 ปีเศษ โดยอ้าง
ว่าการชำระบัญชีของจำเลยที่ 1 ยังไม่เสร็จสิ้น การกระทำของจำเลยที่ 2 ถึงที่ 9 มี
ลักษณะเป็นการจ้างโจทก์ทั้งแปดเป็นลูกจ้างประจำแต่หลีกเลี่ยงบทบัญญัติของ
กฎหมายเพื่อมิต้องจ่ายค่าชดเชยเมื่อโจทก์ทั้งแปดออกจากงานและเพื่อตัดสิทธิต่าง ๆ
ที่โจทก์ทั้งแปดมีสิทธิจะได้รับในฐานะลูกจ้างประจำ เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2538
จำเลยที่ 2 ถึงที่ 9 มีคำสั่งเลิกจ้างโจทก์ทั้งแปดโดยไม่จ่ายค่าชดเชยทั้งตัดสิทธิ
ประโยชน์ต่าง ๆ ที่โจทก์ทั้งแปดจะพึงได้รับในฐานะลูกจ้างประจำการกระทำของ
จำเลยทั้งสิบเอ็ดเป็นการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรมทำให้โจทก์ทั้งแปดได้รับความเสียหาย

ขอให้บังคับจำเลยทั้งสิบเอ็ดจ่ายค่าจ้างค้าง เงินค่าจ้างที่โจทก์ทั้งแปดมีสิทธิได้รับในการปรับขึ้นเงินเดือนพร้อมดอกเบี้ย ค่าชดเชย ค่าบำเหน็จ ค่าทำงานในวันหยุดพักผ่อนประจำปี สิ้นจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้าและค่าเสียหาย รวมทั้งหมดเป็นเงินที่จำเลยทั้งสิบเอ็ดจะต้องชำระให้โจทก์ที่ 1 จำนวน 4,307,206 บาท โจทก์ที่ 2 จำนวน 3,792,687 บาท โจทก์ที่ 3 จำนวน 4,199,139 บาท โจทก์ที่ 4 จำนวน 2,625,700 บาท โจทก์ที่ 5 จำนวน 579,419 บาท โจทก์ที่ 6 จำนวน 4,036,252 บาท โจทก์ที่ 7 จำนวน 1,214,215 บาท และโจทก์ที่ 8 จำนวน 3,680,840 บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีของต้นเงินที่โจทก์แต่ละคนมีสิทธิได้รับนับแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2538 ซึ่งเป็นวันเลิกจ้างจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์

จำเลยที่ 1 ถึงจำเลยที่ 11 ทั้งแปดสำนวนให้การว่า จำเลยที่ 1 เลิกจ้างโจทก์ทั้งแปดและพนักงานทั้งหมดแล้ว โจทก์ทั้งแปดจึงสิ้นสภาพการเป็นลูกจ้างของจำเลยที่ 1 จำเลยที่ 11 อาศัยอำนาจตามกฎหมายแต่งตั้งจำเลยที่ 2 ถึงที่ 9 เป็นคณะกรรมการผู้ชำระบัญชีจำเลยที่ 1 และให้มีอำนาจแต่งตั้งคณะผู้ช่วยผู้ชำระบัญชีได้ จำเลยที่ 2 ถึงที่ 9 จึงจ้างพนักงานชั่วคราวรวมทั้งโจทก์ทั้งแปดในระหว่างการชำระบัญชี โดยมีเงื่อนไขว่าหากพนักงานผู้ใดหมดหน้าที่หรือหมดความจำเป็นจำเลยที่ 2 ถึงที่ 9 จะไม่จ้างต่อไป และได้ทำสัญญาจ้างชั่วคราวเป็นรายเดือนคราวละ 1 เดือนต่อมาได้มีคำสั่งระบุว่าไม่จ้างโจทก์ทั้งแปดอีกต่อไป การที่จำเลยที่ 2 ถึงที่ 9 จ้างพนักงานชั่วคราวดังกล่าวนี้เป็นการจ้างที่มีกำหนดเวลาการจ้างแน่นอน และเลิกจ้างตามกำหนดระยะเวลานั้น อันเป็นการจ้างงานในโครงการเฉพาะที่ไม่ใช่งานปกติธุรกิจของจำเลยที่ 1 โดยมีระยะเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดของงานแน่นอนคือเพื่อให้การชำระบัญชีของจำเลยที่ 1 เสร็จสิ้นไป จึงเป็นการจ้างในลักษณะชั่วคราวไม่มีลักษณะเป็นการจ้างโจทก์ทั้งแปดเป็นลูกจ้างประจำ การเลิกจ้างโจทก์ทั้งแปดชอบด้วยกฎหมายไม่ใช่การเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม ไม่ทำให้โจทก์ทั้งแปดได้รับความเสียหายแต่อย่างใดขอให้ยกฟ้อง

ศาลแรงงานกลางพิจารณาแล้ว พิพากษายกฟ้อง

โจทก์ทั้งแปดสำนวนอุทธรณ์ต่อศาลฎีกา

ศาลฎีกาแผนกคดีแรงงานวินิจฉัยว่า "ที่โจทก์ทั้งแปดอุทธรณ์ว่าสัญญาระหว่างโจทก์จำเลยเป็นสัญญาจ้างแรงงาน และจำเลยไม่ได้รับการยกเว้นไม่ต้องจ่ายค่าชดเชยตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องการคุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ 14) ข้อ 46 วรรคท้าย นั้น เห็นว่าประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การคุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ 14)ข้อ 46 วรรคท้ายบัญญัติว่า การจ้างที่มีกำหนดระยะเวลาตามวรรคสาม จะกระทำได้สำหรับการจ้างงานในโครงการเฉพาะที่มีใช้งานปกติของธุรกิจหรือการค้าของนายจ้างซึ่งต้องมีระยะเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดของงานที่แน่นอน หรือในงานอันมีลักษณะเป็นครั้งคราวที่มีการกำหนดการสิ้นสุดหรือความสำเร็จของงาน หรือในงานที่เป็นไปตามฤดูกาลและได้จ้างในช่วงเวลาของฤดูกาลนั้น ซึ่งงานนั้นจะต้องแล้วเสร็จภายในเวลาไม่เกินสองปี โดยนายจ้างและลูกจ้างได้ทำสัญญาเป็นหนังสือไว้ตั้งแต่เมื่อเริ่มจ้าง หมายความว่า การจ้างงานที่ได้รับการยกเว้นที่มีต้องจ่ายค่าชดเชยจะกระทำได้สำหรับการจ้างแรงงานที่เข้าหลักเกณฑ์คือ 1. เป็นการจ้างงานในโครงการที่ไม่ใช้งานปกติของธุรกิจหรือการค้าของนายจ้างซึ่งมีระยะเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดแน่นอน หรือ 2. การจ้างในงานอันมีลักษณะเป็นครั้งคราวที่มีกำหนดการสิ้นสุดหรือความสำเร็จของงาน หรือ 3. การจ้างงานที่เป็นไปตามฤดูกาล และงานนั้นจะต้องแล้วเสร็จภายในเวลาไม่เกินสองปี คดีนี้ได้ความว่า เมื่อเดือนพฤศจิกายน 2528 จำเลยที่ 2 ถึงที่ 9 ซึ่งเป็นคณะกรรมการผู้ชำระบัญชีของจำเลยที่ 1 มีคำสั่งแต่งตั้งโจทก์ทั้งแปดเป็นผู้ช่วยผู้ชำระบัญชีทำหน้าที่ต่าง ๆ ในการชำระบัญชีตามคำสั่งของจำเลยแล้วแต่จะให้ทำงานอะไรและเป็นอำนาจของคณะกรรมการผู้ชำระบัญชีที่จะเลิกจ้างโจทก์ทั้งแปดได้โดยไม่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้า ทั้งนี้มีกำหนดเวลาจ้างครั้งละ 1 เดือนติดต่อกันเป็นเวลา 9 ปีเศษ จนกระทั่งวันที่ 31 มกราคม 2538 จำเลยที่ 2 ถึงที่ 9 จึงมีคำ

สิ่งเล็กจางโจทก์ทั้งแปด จะเห็นได้ว่า การจางโจทก์ทั้งแปดจำเลยมิได้มุ่งถึงผลสำเร็จ
ของงาน หากแต่โจทก์ทั้งแปดจะต้องทำงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการชำระบัญชีตาม
ที่ได้รับคำสั่งจากจำเลยที่ 2 ถึงที่ 9 ผู้ชำระบัญชีตลอดเวลาการจาง 9 ปีเศษ ดังนั้น
สัญญาจ้างระหว่างโจทก์จำเลยจึงเป็นสัญญาจ้างแรงงาน การที่จำเลยต่อสัญญาจ้าง
โจทก์ทั้งแปดติดต่อกันครั้งละ 1 เดือน เป็นเวลานานถึง 9 ปีเศษ โดยจำเลยซึ่งเป็น
นายจ้างมีคำสั่งจ้างโจทก์ทั้งแปดตามสัญญาจ้างแต่ละฉบับมีเงื่อนไขว่า หากพนักงาน
ผู้ใดหมดหน้าที่หรือหมดความจำเป็นที่จะปฏิบัติงานต่อไป คณะกรรมการผู้ชำระบัญชี
จะเลิกจ้างเป็นรายบุคคลก่อนกำหนดสิ้นเดือนโดยไม่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้าด้วยเหตุ
นี้ จึงถือไม่ได้ว่าสัญญาจ้างโจทก์ทั้งแปดมีลักษณะการจ้างเป็นครั้งคราวโดยมีกำหนด
เวลาสิ้นสุดหรือความสำเร็จของงานไว้แน่นอน ดังนั้นเมื่อจำเลยทำสัญญาจ้างโจทก์ทั้ง
แปดติดต่อกันทุกเดือนและงานนั้นยังไม่แล้วเสร็จภายในเวลาสองปี จึงเป็นการจ้าง
แรงงานที่ไม่เข้าข่ายยกเว้นที่ไม่ต้องจ่ายค่าชดเชยตามประกาศกระทรวงมหาดไทย
เรื่อง การคุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ 14) ข้อ 46 วรรคท้าย ส่วนปัญหาว่าจำเลยเลิก
จ้างโจทก์ทั้งแปดเป็นการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรมหรือไม่และจำเลยต้องจ่าย ค่าชดเชย
ค่าจ้างค้างจ่าย เงินปรับค่าจ้างค่าบำเหน็จ ค่าทำงานในวันหยุดพักผ่อนประจำปี สิ้น
จ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า และค่าเสียหายให้โจทก์ทั้งแปดหรือไม่เพียงใดตาม
ประเด็นข้อพิพาทข้อ 2 และข้อ 3 นั้น ศาลแรงงานกลางยังมิได้วินิจฉัยยอมเป็นการ
ไม่ชอบด้วยวิธีพิจารณา จึงชอบที่จะย้อนสำนวนไปให้ศาลแรงงานกลางวินิจฉัย
ประเด็นข้อพิพาทข้อ 2 และข้อ 3 ต่อไปตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
มาตรา 243 ประกอบด้วยพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดี
แรงงาน พ.ศ. 2522 มาตรา 31 อุทธรณ์ของโจทก์ทั้งแปดสำนวนฟังขึ้น"

พิพากษายกคำพิพากษาศาลแรงงานกลาง ให้ศาลแรงงานกลางพิจารณา
พิพากษาใหม่ในประเด็นข้อพิพาทข้อ 2 และข้อ 3 ต่อไปตามรูปคดี

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 4469-4476/2539 ที่เขียนหมายเหตุนี้วินิจฉัยเกี่ยวกับเรื่อง สัญญาจ้างแรงงานหรือจ้างทำของและการจ้างที่ได้รับยกเว้นไม่ต้องจ่ายค่าชดเชย ปัญหาเรื่องสัญญาจ้างแรงงานกับสัญญาจ้างทำของนั้นประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ได้บัญญัติไว้ดังนี้ "มาตรา 575 อันว่าจ้างแรงงานนั้น คือ สัญญาซึ่งบุคคลหนึ่งเรียกว่าลูกจ้างตกลงจะทำงานให้แก่บุคคลอีกคนหนึ่ง เรียกว่านายจ้างและนายจ้างตกลงจะให้สินจ้างตลอดเวลาที่ทำงานให้" ซึ่งมีหลักเกณฑ์ดังนี้ 1. บุคคลสอง ฝ่าย ตกลง กัน 2. ฝ่ายหนึ่งเรียกว่านายจ้างตกลงให้ลูกจ้างทำงานและจ่ายค่าจ้างให้ตลอดเวลาที่ทำงานให้ 3. อีกฝ่ายหนึ่งเรียกว่าลูกจ้างตกลงทำงานให้นายจ้างและรับค่าจ้างตลอดเวลาที่ทำงานให้ "มาตรา 587 อันว่าจ้างทำของนั้น คือ สัญญาซึ่งบุคคลคนหนึ่งเรียกว่าผู้รับจ้าง ตกลงรับจะทำการงานสิ่งใดสิ่งหนึ่งจนสำเร็จให้แก่บุคคลอีกคนหนึ่ง เรียกว่า ผู้ว่าจ้าง และผู้ว่าจ้างตกลงจะให้สินจ้างเพื่อผลสำเร็จแห่งการที่ทำงานนั้น" ซึ่งมีหลักเกณฑ์ดังนี้ 1. บุคคลสองฝ่ายตกลงกัน 2. ฝ่ายหนึ่งเรียกว่าผู้ว่าจ้างตกลงให้ผู้รับจ้างทำงานสิ่งใดสิ่งหนึ่งจนสำเร็จ (จนเสร็จ) และจ่ายสินจ้างเพื่อผลสำเร็จแห่งการงานที่ทำงานนั้น 3. อีกฝ่ายหนึ่งเรียกว่าผู้รับจ้างตกลงทำงานให้แก่ผู้ว่าจ้างจนสำเร็จและรับสินจ้าง ข้อเหมือนกันระหว่างสัญญาจ้างแรงงาน กับ สัญญาจ้างทำของ 1. มีบุคคล 2 ฝ่ายตกลงกัน 2. มีฝ่ายหนึ่งให้ทำงานและอีกฝ่ายหนึ่งทำงานให้

3. ฝ่ายให้ทำงาน ต้องจ่ายค่าจ้าง (สินจ้าง) และฝ่ายทำงานให้มีสิทธิได้ค่าจ้าง ข้อแตกต่างระหว่างสัญญาจ้างแรงงานกับสัญญาจ้างทำของ จ้างแรงงาน 1. นายจ้างมีอำนาจบังคับบัญชาเหนือลูกจ้างกล่าวคือลูกจ้างต้องทำงานตามคำสั่งของนายจ้าง เมื่อฝ่าฝืนนายจ้างลงโทษได้ จ้างทำของ 1. ผู้ว่าจ้างไม่มีอำนาจบังคับบัญชา ผู้รับจ้างมีอิสระในการทำงานจนกว่างานที่ตกลงทำจะเสร็จ โดยผู้ว่าจ้างไม่สามารถลงโทษผู้รับจ้างได้ จ้างแรงงาน 2. ลูกจ้างไม่ต้องทำงานจนเสร็จ แต่ต้องทำงานตามเวลาและสถานที่ซึ่งนายจ้างกำหนด จ้างทำของ 2. ผู้รับจ้างต้องทำงานจนเสร็จ หากทำงานไม่เสร็จจะไม่ได้ค่าจ้าง ข้อ วิเคราะห์ ข้อเท็จจริงในคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 4469-4476/2539 คือ องค์การเหมืองแร่ จำเลยที่ 1 ซึ่งขึ้นต่อกระทรวงอุตสาหกรรมจำเลยที่ 10 โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม จำเลยที่ 11 เป็นผู้แทนของจำเลยที่ 10 ต่อมา มีพระราชกฤษฎีกาให้ยกเลิกองค์การเหมืองแร่จำเลยที่ 1 และจำเลยที่ 10 โดยจำเลยที่ 11 ได้แต่งตั้งจำเลยที่ 2 ถึงที่ 9 เป็นคณะกรรมการผู้ชำระบัญชีและมีอำนาจแต่งตั้งคณะผู้ช่วยผู้ชำระบัญชีได้ แล้วจำเลยที่ 2 ถึงที่ 9 จ้างโจทก์ทั้งแปดเป็นผู้ช่วยในการชำระบัญชีเป็นรายเดือนคราวละ 1 เดือนติดต่อกันทุกเดือนเป็นเวลา 9 ปีเศษ จึงชำระบัญชีเสร็จ แล้วจำเลยที่ 2 ถึงที่ 9 มีคำสั่งเลิกจ้างโจทก์ทั้งแปด ปัญหามีว่า 1. การที่จำเลยที่ 10 ซึ่งเป็นเจ้าของจำเลยที่ 1 โดยจำเลยที่ 11 ผู้แทนของจำเลยที่ 10 มีคำสั่งแต่งตั้งจำเลยที่ 2 ถึงที่ 9 เป็นคณะผู้ชำระบัญชีจนกว่าจะเสร็จนั้นเป็นสัญญาจ้างแรงงานหรือจ้างทำของ ผู้เขียนหมายเหตุเห็นว่า กรณีดังกล่าวนี้ จำเลยที่ 10 ได้ตกลงกับจำเลยที่ 2 ถึงที่ 9 ให้ทำการอื่นใดอันหนึ่ง คือการชำระบัญชี จนกว่าจะสำเร็จ (จนกว่าจะเสร็จ) โดยจำเลยที่ 10 จะจ่ายค่าตอบแทน (สินจ้าง) ให้เพื่อผลสำเร็จของงาน (การชำระบัญชี) และจำเลยที่ 2 ถึงที่ 9 ตกลงทำการอันใดอันหนึ่งคือการชำระบัญชีให้แก่จำเลยที่ 10 จนกว่าจะชำระบัญชีเสร็จ จึงเป็นสัญญาจ้างทำของมิใช่สัญญาจ้างแรงงาน 2. จำเลยที่ 2 ถึงที่ 10 แต่งตั้งให้โจทก์ทั้งแปดเป็นผู้ช่วยผู้ชำระบัญชีเพื่อช่วยทำงานชำระบัญชีของจำเลยที่ 1 จนเสร็จสิ้นก็เป็นการตกลงให้ทำงาน

ของผู้ชำระบัญชีจนกว่าจะเสร็จ ย่อมเป็นสัญญาจ้างทำของเช่นเดียวกัน 3. โจทก์ทั้งแปดทำงานให้จำเลยที่ 10 หรือทำงานให้จำเลยที่ 2 ถึงที่ 8 ผู้เขียนหมายเหตุเห็นว่าเมื่อฟังว่าสัญญาที่จำเลยที่ 10 ทำกับจำเลยที่ 2 ถึงที่ 9 เป็นสัญญาจ้างทำของ และในสัญญาดังกล่าวระบุให้แต่งตั้งผู้ช่วยผู้ชำระบัญชีได้นั้นถือเป็นการอนุญาตให้ผู้รับจ้างเหมาสามารถจ้างให้ผู้อื่นรับเหมาช่วงได้ เมื่อจำเลยที่ 2 ถึงที่ 9 แต่งตั้งโจทก์ทั้งแปดเป็นผู้ช่วยผู้ชำระบัญชี โจทก์ทั้งแปดย่อมมีฐานะเป็นผู้รับเหมาช่วง ถือเป็นสัญญาที่โจทก์ทั้งแปดทำกับจำเลยที่ 2 ถึงที่ 9 มิใช่ทำกับจำเลยที่ 10 และสัญญาดังกล่าวถือเป็นสัญญาจ้างทำของเช่นเดียวกัน ข้อสังเกต ผู้เขียนหมายเหตุเห็นว่า การที่ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า สัญญาระหว่างจำเลยที่ 2 ถึงที่ 9 กับโจทก์ทั้งแปดเป็นสัญญาจ้างแรงงาน คือ ศาลฎีกาฟังข้อเท็จจริงว่าโจทก์ต้องทำงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการชำระบัญชีตามที่ได้รับคำสั่งจากจำเลยที่ 2 ถึงที่ 9 จนเสร็จถือว่าโจทก์ทั้งแปดอยู่ภายใต้บังคับบัญชาของจำเลยที่ 2 ถึงที่ 9 จึงเป็นสัญญาจ้างแรงงาน อีกทั้งเป็นความบกพร่องในการทำสัญญาที่ให้ทำสัญญาเป็นช่วง ๆ ละ 1 เดือน แทนที่จะทำสัญญาครั้งเดียวระบุว่าให้ชำระบัญชีจนกว่าจะเสร็จ การที่ทำสัญญาเป็นช่วง ๆ เช่นนี้ทำให้เห็นว่ามีได้มีความประสงค์จะให้ทำงานจนเสร็จ แต่ให้ทำงานตามช่วงเวลาให้ผู้ให้ทำงานกำหนด ศาลฎีกาจึงตีเจตนาของกลุ่มสัญญาว่า มิได้มุ่งถึงผลสำเร็จของงาน เรื่องการจ้างงานที่ได้ยกเว้นมิต้องจ่ายค่าชดเชย นั้นมีบัญญัติในประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การคุ้มครองแรงงานข้อ 46 วรรคท้ายว่า "การจ้างที่มีกำหนดระยะเวลาตามวรรคสามจะกระทำได้สำหรับการจ้างงานในงานโครงการเฉพาะที่มีใช้งานปกติของธุรกิจหรือกิจการค้าของนายจ้าง ซึ่งต้องมีระยะเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดของงานที่แน่นอน หรือในงานอันมีลักษณะเป็นครั้งคราวที่มีกำหนดการสิ้นสุดหรือความสำเร็จของงาน หรือในงานที่เป็นไปตามฤดูกาลและได้จ้างในระยะเวลาของฤดูกาลนั้น ซึ่งงานนั้นจะต้องแล้วเสร็จภายในเวลาไม่เกินสองปี โดยนายจ้างและลูกจ้างได้ทำสัญญาเป็นหนังสือไว้ตั้งแต่เมื่อเริ่มจ้าง" ซึ่งมีหลักเกณฑ์ดังนี้ 1. สัญญาจ้างต้องทำเป็นหนังสือ 2. เป็น

สัญญาจ้างที่มีระยะเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดของงานที่แน่นอน 3. เป็นงานอย่างใดอย่างหนึ่งในสามอย่าง 3.1 งานโครงการที่มีใช้งานปกติของธุรกิจหรือกิจการค้าของนายจ้าง 3.2 งานอันมีลักษณะเป็นครั้งคราวที่มีกำหนดการสิ้นสุดหรือความสำเร็จของงาน 3.3 งานที่เป็นไปตามฤดูกาลและได้จ้างในช่วงเวลาของฤดูกาลนั้น 4. มีกำหนดไม่เกินสองปีนับแต่เริ่มจ้าง ข้อเท็จจริงของคดีที่เขียนหมายนี้ ไม่เข้าหลักเกณฑ์ครบ 4 ประการที่จะได้รับยกเว้นไม่ต้องจ่ายค่าชดเชย กล่าวคือ สัญญาที่ทำมีกำหนดครั้งละ 1 เดือนติดต่อกัน 9 ปีเศษ การจ้างกันมีกำหนดยาวนานถึง 9 ปีเศษเช่นนี้มีใช่เป็นการจ้างเป็นครั้งคราว และเป็นการจ้างกันมีกำหนดเกินสองปีนับแต่เริ่มจ้างกันครั้งแรก จึงเป็นการจ้างที่ไม่เข้าข้อยกเว้นไม่ต้องจ่ายค่าชดเชย ข้อสังเกต หากคดีนี้ ศาลฎีกาฟังข้อเท็จจริงเบื้องต้นว่าเป็นสัญญาจ้างทำของการเลิกสัญญากัน จำเลยซึ่งเป็นผู้ว่าจ้างไม่ต้องจ่ายค่าชดเชยอยู่แล้ว ไม่จำเป็นต้องพิเคราะห์ว่าเข้าข้อยกเว้นไม่ต้องจ่ายค่าชดเชยหรือไม่อีกต่อไป รุ่งโรจน์ รื่นเรืองวงศ์